

राष्ट्रिय_नकिुज्ज_तथा_वन्यजन्तु_संरक्षण_ऐन_२०२९

English title: National Parks and Wildlife Conservation Act, 1973

राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२९ । १ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३९ २०३९ । ०६ । २० । २. राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३९ २०३९ । ०९ । ०८ । ३. राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६ । ०६ । ११ । ४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । ५. राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ २०५० । ०२ । २७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ६. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३ । ०४ । २३ । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल । कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण । (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । १२ । १७ । १०. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन । र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ०६ । ३० । ११. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही । नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । १२. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने । ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । १३. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन । गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । ०३ । २४ । १४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०२९ सालको ऐन नं. २० । राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : राष्ट्रिय नकिुज्जको व्यवस्था, वन्यजन्तु र यसको वासस्थानको संरक्षण, शिकारमा नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशेष महत्व राख्ने ठाउँहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन, विकास तथा उचित व्यवस्था र उपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको सदाचार र सुवर्धि कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मिति देखि लागू हुनेछ । यो ऐन मिति २०३० । ०६ । ०४ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०३० । ६ । ४) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “राष्ट्रिय नकिुज्ज” भन्नाले प्राकृतिक वातावरणको साथै वन्यजन्तु, वनस्पति र भू-दृश्यको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको लागि छुट्याइएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ख) “सन्निधिमिति प्राकृतिक आरक्ष” भन्नाले वैज्ञानिक अध्ययनको निमित्त छुट्याइएको, पारिस्थिकी महत्वको वा अन्यथा महत्व राख्ने क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ग) “वन्यजन्तु आरक्ष” भन्नाले वन्यजन्तु सम्पदा र तनीहरूको वासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्याइएको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । (घ) “शिकार आरक्ष” भन्नाले शिकारीहरूलाई शिकार गर्न दिएको निमित्त वन्यजन्तु सम्पदाको व्यवस्थापनको लागि छुट्याइएको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) “आरक्ष” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको ।

सन्निधिमिति प्राकृतिक आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष र शिकार आरक्षलाई सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) “संरक्षण क्षेत्र” भन्नाले प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपयोगको लागि एकीकृत योजना अनुसार व्यवस्थापन गरिने क्षेत्र सम्झनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ङ२) “मध्यवर्ती क्षेत्र” (बफर जोन) भन्नाले स्थानीय जनताहरूलाई नियमिति रुपले वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने सहूलियत प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय नकिुज्ज वा आरक्ष वरिपरिको दफा ३क. बमोजिम तोकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (ङ३) “जैविक मार्ग” भन्नाले वन्यजन्तुहरू एक बासस्थानबाट अर्को बासस्थानमा आवत जावत गर्ने बाटो सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) “वन्यजन्तु” भन्नाले घरपालुवा बाहेक जुनसुकै जातिको स्तनधारी जन्तु (म्यामलस), पंक्षी (एभ्स), घस्रनि जन्तु (रेप्टायलस), माछा (पीसीज), भ्यागुता जाति (एम्फिबियन्स) र कीरा फट्यांग्रा (इनसेक्टस) लाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फूल पार्ने जन्तुको फुल समेतलाई जनाउँछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (च१) “नमुना” भन्नाले राष्ट्रिय नकिुज्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सङ्कलन गरेको वन्यजन्तु वा वन पैदावार वा त्यसको कुनै भाग वा अंश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्रिय नकिुज्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिरका वन्यजन्तु बासस्थानमा सङ्कलन गरेको वन्यजन्तु वा त्यसको कुनै भाग वा अंशमेललाई जनाउँछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (च२) “चडियाखाना” भन्नाले संरक्षण शक्ति, मनोरञ्जन, प्रजनन वंशाणु स्रोतको संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले जीवजन्तुहरू परस्थानमा प्रदर्शनीमा राखी व्यवस्थापन गरिएको स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार स्थापना गरिने प्राणी उद्यान (जुलोजिकल गार्डन) समेतलाई जनाउँछ । (छ) “हातहतयार” भन्नाले जुनसुकै किसिमको बन्दुक, पेस्तोल वा यसै गरी चलाइने हतियारहरू, धनुषबाण, भाला, दर्जन, पासो, धराप, गुलेली वा चोट पुर्याउन सकिने जुनसुकै हतियारलाई पर्ना सम्झनु पर्छ । (ज) “शिकार” भन्नाले कुनै वन्यजन्तु जुनसुकै तरिकाले लखेट्ने, पक्रने, दुःख दिने, मार्ने वा सो गर्न प्रयत्न गर्ने वा त्यसको शरीरको कुनै अङ्ग झकिने वा नष्ट गर्ने वा

त्यसको फुल, गुँड झकिने, नष्ट गर्ने वा खलबल गरी दनि कामलाई जनाउँछ । (झ) “आखेटोपहार” भन्नाले वन्यजन्तुहरूको जीवति वा मृत शरीर वा चनिनि सकनि अवस्थामा रहेका तनीहरूको शरीरको कुनै अङ्गलाई पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट तयार भएको कुनै वस्तु समेतलाई जनाउँछ । (ज) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकदिएको अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ज१) “संरक्षक” भन्नाले राष्ट्रिय नकिुज्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारबाट नयिक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (ज२) “स्थानीय जनता” भन्नाले राष्ट्रिय नकिुज्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका बासनिंदालाई सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (ज३) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले दफा १६ग. बमोजमिको उपभोक्ता समिति सम्झनु पर्छ । (ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गतका नयिमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय नकिुज्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै क्षेत्रलाई त्यसको चार कलिला समेत खोलिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति गरी राष्ट्रिय नकिुज्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि घोषणा गरिएको राष्ट्रिय नकिुज्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणवभिगबाट स्वीकृत व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि एकपटक घोषति भैसकेको राष्ट्रिय नकिुज्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र परित्याग वा स्वामित्वको हस्तान्तरण वा समिना हेरफेर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ३क. मध्यवर्ती क्षेत्र तोकन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी राष्ट्रिय नकिुज्ज वा आरक्ष वरिपरीको कुनै पनक्षेत्रलाई चार कलिला खोली मध्यवर्ती क्षेत्र तोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग, स्वामित्व हस्तान्तरण वा समिना हेरफेर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी गर्न सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । ३ख. मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण : (१) मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धति उपभोक्ता समतिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण वभिगले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्नु पर्नेछ । तर, । यसरी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू-स्वामित्वलाई कुनै असर पारनि छैन । (२) वातावरणलाई प्रतकिल असर नपुग्ने र वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा तोकिए बमोजमि उद्योगधन्दा, होटल, लज, सार्वजनिक यातायात वा यस्तै कसिमिका अन्य सेवा वा सुवधि सञ्चालन गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सेवा वा सुवधि सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धति उपभोक्ता समतिसँग परामर्श गरी राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण वभिगले मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । (४) संरक्षकले उपदफा (२) बमोजमि सञ्चालन भएका सेवा वा सुवधिको सम्बन्धमा नयिमति रुपमा अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजमि संरक्षकले अनुगमन गर्दा वा गराउँदा उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धति उपभोक्ता समतिलिई समेत संलग्न गराउनु पर्नेछ । (६) मध्यवर्ती क्षेत्रमा वपिदमा परी कुनै परवारलाई वन पैदावार आवश्यक परेमा उपभोक्ता समतिको परामर्शमा संरक्षकले मध्यवर्ती क्षेत्रको कुनै स्थानबाट त्यस्तो वन पैदावार सङ्कलन गर्न तोकिए बमोजमि अनुमत दिनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३ख१. सुरक्षा व्यवस्था : राष्ट्रिय नकिुज्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मलिउनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ३ग. क्षतपूरतिदिनि : मध्यवर्ती क्षेत्रभतिरका कुनै वासनिंदाको घर जग्गा बाढी पहिरीको कारणबाट राष्ट्रिय नकिुज्ज वा आरक्षको प्राकृतिक समिना भतिर पर्न गई त्यस्तो बासनिंदाको घरवास उठेमा दफा १६ग. बमोजमि गठति उपभोक्ता समतिको सफारिसिमा सम्बन्धति राष्ट्रिय नकिुज्ज वा आरक्षले दफा २५क. बमोजमि स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि छुट्याइने रकम मध्येबाट नजिलाई मुनासबि माफको क्षतपूरतिदिनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३घ. राहत दिने : राष्ट्रिय नकिुज्ज तथा आरक्ष भन्दा बाहिर वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी धनजनको क्षति भएमा त्यस्तो क्षतिबापत तोकिए बमोजमि राहत दिनेछ । ४. राष्ट्रिय नकिुज्जभतिर प्रवेशमा बन्देज : (१) तोकिए बमोजमिको प्रवेशपत्र वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखति अनुमत निपाई कुनै पनक्षेत्र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । राष्ट्रिय नकिुज्ज वा आरक्षभतिर प्रवेश गर्न पाउने छैन । तर काजमा खटिएको सरकारी कर्मचारी वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । राष्ट्रिय नकिुज्ज वा आरक्षभतिर प्रचलति बाटोको अधिकार पाएको व्यक्तिको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रवेशपत्रको ढाँचा, प्रकार, दस्तुर र अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजमिको हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । ५. राष्ट्रिय नकिुज्ज वा आरक्षभतिर नषिध कार्यहरु : (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखति अनुमत निलिई कुनै पनक्षेत्रलाई राष्ट्रिय नकिुज्ज वा आरक्षभतिर देहायको काम गर्न पाउने छैन :- । (क) वन्यजन्तुको शकिार गर्न वा आखेटोपहार ओसारपसार गर्न, । (ख) जुनसुकै पदार्थको घर, छाप्पो, आश्रय वा अरु आकार बनाउन वा भोग गर्न, । (ग) कुनै भू-भाग कब्जा गर्न, सफा गर्न, आवादी गर्न, खेती गर्न वा कुनै बाली उब्जाउन वा काट्न, । (घ) घर पालुवा जीवजन्तु वा पंक्षी चराउन

वा पानी खुवाउन, । (ड) रुख, बरुवा, झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पैदावार सुक्ने कुनै काम गर्न वा आगो लगाउन वा अरु कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी पुर्याउन वा वन पैदावार ओसारपसार गर्न, । (च) खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खनजि पदार्थ, ढुङ्गा, कङ्कड, माटो वा अन्य यसै पदार्थ हटाउन, । (छ) वन पैदावार वा वन्यजन्तु, पंक्षी वा जग्गालाई क्षति पुर्याउन, । (ज) हातहतथियार खरखजाना वा वषि साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न, ।

(झ) काजमा खटिएको सरकारी कर्मचारी वा राष्ट्रिय नकिुज वा आरक्षभतिरको प्रचलति बाटोको यात्रुहरु बाहेक अरुले घरपालुवा वा अन्य कसिमिको जीवजन्तु वा आखेटोपहार लैजान, र । (ञ) राष्ट्रिय नकिुज वा आरक्षभतिर बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फरकाउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा वसिफोटक पदार्थहरु प्रयोग गर्न । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वातावरण, वन वा वन्यजन्तुलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय नकिुज वा आरक्षको प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजमिका नकिुज वा आरक्षमा परम्परागत रुपमा उपभोग गर्दै आएका सुवधि प्राप्त बाटो, रैथाने चरचिरन, खानेपानी, साँचाइ तथा तटबन्धको प्रयोग गर्न, परम्परागत रुपमा सङ्कलन गर्दै आएको जङ्गली सागसब्जी तथा कन्दमूल सङ्कलन र माछा मार्नको लागि स्थानीय जनतालाई तोकिए बमोजमि अनुमति दिइनेछ । (३) मध्यवर्ती क्षेत्रमा वपिदमा परी कुनै परिवारलाई वन पैदावार आवश्यक परेमा र मध्यवर्ती क्षेत्रको कुनै स्थानबाट दफा ३ख. को उपदफा (६) बमोजमि सङ्कलन गरिएको वन पैदावार पर्याप्त नभएमा उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय नकिुज वा आरक्षको कुनै स्थानबाट त्यस्तो वन पैदावार सङ्कलन गर्न तोकिए बमोजमि अनुमति दिनेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप गरिएको । ५क. अतसिंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने: नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय नकिुज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभतिरको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतसिंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ । ६. चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । राष्ट्रिय नकिुज वा आरक्षभतिर सेवा सञ्चालन : (१) चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । राष्ट्रिय नकिुज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको सर्वोपरी हतिको नमितित नेपाल सरकारले स्वयं वा तोकिए बमोजमिको कार्यवधि अपनाई कसैसति करार गरी होटल, लज, सार्वजनिक यातायात वा यसै कसिमिका अन्य सेवा वा सुवधिको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप गरिएको । (१क) दफा ५क. बमोजमि तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय नकिुज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभतिरको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमि स्वीकृति दिने सक्नेछ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन (ईकोटुरजिम) लगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि करार नगरी कुनै पन वियक्तलि चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । राष्ट्रिय नकिुज वा आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभतिर जुनसुकै कसिमिको सेवा वा सुवधि सञ्चालन गर्न पाउने छैन । पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

६क. मर्मत सम्भार गर्न सक्ने : कुनै व्यक्तिले, निकाय, उपभोक्ता समिति वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिई राष्ट्रिय नकिुज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभतिर रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थलहरुको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नहुने गरी मर्मत सम्भारको कार्य गर्न सक्नेछ । ७. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ८. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ९. राष्ट्रिय नकिुज वा आरक्षभतिर प्रवेश आफ्नो दायित्वमा : (१) राष्ट्रिय नकिुज वा आरक्षभतिर प्रवेश आफ्नै दायित्वमा हुनेछ । (२) राष्ट्रिय नकिुज वा आरक्षभतिर कसैको मृत्यु भएमा वा हानि नोक्सानी भएमा वा कसैलाई चोट पटक लागेमा त्यस्तो मृत्यु, हानि नोक्सानी वा चोट पटकको लागि नेपाल सरकार क्षतिपूर्तिको लागि जिम्मेवार हुने छैन । १०. संरक्षित वन्यजन्तु : यस ऐनको अनुसूची-१ मा उल्लेखित वन्यजन्तु संरक्षित वन्यजन्तु मानिनेछन् र तनीहरुको शिकार गर्न नषिध गरिएको छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तर- । (क) बौलाएको जङ्गली हात्ती, मानसि खान पल्किएको बाघ र नबाच्ने कसिमिले रोगग्रस्त भएका वा अङ्गभङ्ग भएका वन्यजन्तुलाई तोकिएका अधिकारीको आदेशले मार्न वा पक्रन सकिनेछ । (ख) वनक्षेत्र बाहिर आई मानसि वा घर पालुवा पशु पंक्षीलाई धेरै नोक्सान गर्ने वन्यजन्तुलाई मार्नु पर्ने ठहर्याएमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले मार्न, पक्रन वा लखेट्न सकिनेछ । ११. अनुज्ञापत्र नलाई शिकार गर्न नपाइने : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) अनुज्ञापत्र प्राप्त नगरी कुनै पन वियक्तलि वन्यजन्तु शिकार गर्न पाउने छैन । तर तोकिएको वन्यजन्तु शिकार गर्न अनुज्ञापत्र लनु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुज्ञापत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी छेउ तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दनु पर्नेछ र त्यस्तो दरखास्त पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजमि दस्तुर लिई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । वन्यजन्तुको शिकार गर्न तोकिएको ढाँचा र प्रकारको अनुज्ञापत्र दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुज्ञापत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको शर्त र तरिकाहरुको अधनिमा रही शिकार गर्नु पर्नेछ । (४) तोकिएको अधिकारीले कुनै कारण देखाई वा नदेखाई उपदफा (२) बमोजमिको अनुज्ञापत्र दिने ईन्कार गर्न सक्नेछ । १२. शिकारको वार्षिक भाग (कोटा) नशिचति गर्ने : समय समयको वन्यजन्तुको

गणनाको आधारमा तोकिएको अधिकारीले शिकार आरक्षमा वर्षभरी शिकार गरिने वन्यजन्तुको वार्षिक भाग (कोटा) नश्चित गर्नेछन् । १३. नेपाल सरकारले अनुज्ञापत्र रद्द गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कारण देखाई वा नदेखाई जुनसुकै बखत पनदिफा ११ बमोजमि प्रदान गरिएको अनुज्ञापत्र रद्द गर्न सक्नेछ । १४. शिकार बन्द समय : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मको लागि शिकार बन्द समय तोक्न सक्नेछ ।

१५. नमूना सङ्कलन गर्न इजाजतपत्र लानि पर्ने : (१) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनव्यक्तिले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । राष्ट्रिय नकिुञ्ज, आरक्ष वा अन्य वन्यजन्तु वासस्थानबाटै वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि नमूना सङ्कलन गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको इजाजतपत्र लानि चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचाको दरखास्त दानि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको दरखास्त पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजमिको दस्तुर अनुसूची-१ मा उल्लेखित वन्यजन्तु बाहेक जुनसुकै वन्यजन्तुको शिकार गर्न वा कुनै कीट, कटिणु, माछा वा कुनै प्राकृतिक उपज जम्मा गर्न तोकिएका शर्तहरु पालन गर्ने गरी इजाजतपत्र दानि सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । १५क. वन्यजन्तुको अध्ययन अनुसन्धान, प्रजनन तथा पालन गर्न सक्ने : (१) वन्यजन्तुको संरक्षण, प्रवर्द्धन र दगिो उपयोगमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले वन्यजन्तुको अध्ययन, अनुसन्धान वा व्यवसायिक रुपमा प्रजनन तथा पालन गर्न चाहने व्यक्ती वा संस्थाले तोकिए बमोजमि अनुमति लानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वन्यजन्तुको प्रजनन तथा पालनको लागि आवश्यक पर्ने बडि प्राणी (सडि एनमिल) तोकिए बमोजमि उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुमति प्राप्त गरी व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गरिएका वन्यजन्तु वा तीनका अङ्ग वा अङ्गबाट तयार गरिएको वस्तु तोकिए बमोजमि उपयोग, बकिरी, वतिरण वा नकिसी गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तोकिए बमोजमिका वन्यजन्तुलाई तोकिए बमोजमिको अवस्थामा नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्न वा कुनै मुलुकमा नकिसी गर्न वा कुनै मुलुकबाट पैठारी गर्न पाइने छैन । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । १५ख. अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीको लागि वन्यजन्तु प्रदान गर्न सक्ने : (१) वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शन गर्ने ख्यातप्राप्त स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्थाले अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीको प्रयोजनको लागि कुनै वन्यजन्तु माग गरी नेपालको राष्ट्रिय नकिुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वन्यजन्तुको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासको लागि सहयोग पुर्‍याउने लेखित प्रतबिद्धतासहित नविदन पेश गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो कार्यको लागि उक्त संस्थालाई वन्यजन्तु प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अध्ययन वा अनुसन्धानको लागि कुनै वन्यजन्तु प्रदान गर्दा त्यस्तो अध्ययन वा अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने नतजिा नेपालको लागि समेत उपयोगी हुने ठानेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो नतजिा नेपाललाई समेत उपलब्ध गराउने शर्तसहित त्यस्तो वन्यजन्तु प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि वन्यजन्तु प्रदान गर्दा लाग्ने दस्तुर, पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

१५ग. चडियाखाना, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र तथा वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना गर्न सक्ने : (१) कुनै संस्था, नकिया वा स्थानीय तहले संरक्षण शक्ति, मनोरञ्जन, प्रजनन, वंशाणु श्रोत संरक्षण तथा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त गरी चडियाखाना सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) कुनै पनव्यक्ति, संस्था वा स्थानीय तहले टुहुरा, असहाय, समस्याग्रस्त र उद्धार गरिएका वन्यजन्तुहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र र वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि चडियाखाना, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र तथा वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । १५घ. जैविक मार्गको संरक्षण र सम्बर्द्धन : (१) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा राष्ट्रिय नकिुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र भन्दा बाहिरको कुनै क्षेत्रलाई जैविक मार्ग घोषणा गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिसँग परामर्श गरी सोको संरक्षण र सम्बर्द्धनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) जैविक मार्गको संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । १५ङ. विदेशी मुलुकलाई वन्यजन्तु उपलब्ध गराउन सक्ने : (१) कुनै पनविदेशी मुलुकको सरकारले तोकिएको शर्तको अधीनमा रही नेपालमा रहेको वन्यजन्तु माग गरेमा नेपाल सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले उपयुक्त ठानेमा तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पुरा गरी त्यस्ता वन्यजन्तु उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वन्यजन्तु उपलब्ध गराएको वार्षिक विवरण वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १६. राष्ट्रिय नकिुञ्ज वा आरक्षको व्यवस्थापन : राष्ट्रिय नकिुञ्ज वा आरक्षको उपयुक्त व्यवस्थापनको लागि आवश्यक भएमा तोकिएको अधिकारीले राष्ट्रिय नकिुञ्ज वा आरक्षभित्र शिकार गर्न, कुनै प्राकृतिक उपज हटाउन वा अन्य यस्तै आवश्यक कामहरु गर्न सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । १६क. वनपैदावार तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने : राष्ट्रिय नकिुञ्ज वा आरक्षभित्र तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई तोकिएको वन पैदावार वा अन्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । राष्ट्रिय नकिुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौ संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । १६ख. संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन : दफा ३

को उपदफा (१) बमोजमि घोषणा गरिएको कुनै संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी सो सूचना तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रकृति तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लई स्थापना भएको संस्थालाई सुम्पन सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप ।

१६ग. उपभोक्ता समिति : (१) राष्ट्रिय नकिज्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र ढलेको रुख, सुकेको काठ, दाउरा र घाँसको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित संरक्षकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक उपभोक्ता समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. आखेटोपहार अनुज्ञापत्र दनि अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने : (१) आफूले पाएको अनुज्ञापत्र बमोजमि आखेटोपहार प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आखेटोपहार प्राप्त गरेको समयले बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र अनुज्ञापत्र दनि अधिकारी वा नजिले तोकिएको अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आफूसमक्ष पेश गरिएको आखेटोपहार अनुज्ञापत्र बमोजमि नै प्राप्त गरिएको हो भन्ने लागेमा अनुज्ञापत्र दनि अधिकारीले त्यसको लगत राखी तोकिए बमोजमिको नसिसा सहित त्यस्ता वन्यजन्तुको सम्पूर्ण शरीर वा अङ्ग पेश गर्ने व्यक्तिलाई नै फर्ति बुझाई दनि पर्छ । तर, शिकार गरिएको वन्यजन्तुको सम्पूर्ण शरीर वा अङ्ग नेपाल सरकार लाग्ने शर्तमा अनुज्ञापत्र दिएको रहेछ भने सोही शर्त बमोजमि हुनेछ । १८. नसिसा नभई आखेटोपहार राख्न नपाइने : (१) यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको व्यक्तिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आखेटोपहार तोकिएको अधिकारी समक्ष पेश गरी तोकिए बमोजमिको नसिसा लई राख्नु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वा दफा १७ को उपदफा (२) बमोजमि नसिसा प्राप्त नगरी राखिएको आखेटोपहार नेपाल सरकारले जफत गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १९. इजाजतपत्र नलई आखेटोपहारको बकिरी वतिरण वा व्यवसाय गर्न नपाइने : (१) तोकिएको अधिकारीबाट इजाजतपत्र नलई कुनै पन व्यक्तिले आखेटोपहारको बकिरी वतिरण गर्न वा कुनै कसिमिले हक छाडी दनि वा आखेटोपहार सम्बन्धी कुनै व्यवसाय गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तबाट खरदि गरेको वा हक हस्तान्तरण भई आफ्नो हक हुन आएको आखेटोपहार सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारीकहाँ दर्ता गराई स्वामित्वको नसिसा लई राख्नु पर्नेछ । २०. आखेटोपहार निकासी वा पैठारी गर्न सफारिश लनु पर्ने : प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि कुनै आखेटोपहार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट वदिशमा निकासी गर्न वा वदिशबाट नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले नेपाल सरकार, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लखिति सफारिश लनु पर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । २०क. आखेटोपहार प्रयोग गर्न दनि वा नष्ट गर्न सकिने : (१) प्राकृतिक वा अन्य कारणबाट मृत्यु भएका वन्यजन्तुबाट सङ्कलन गरिएको वा प्रचलति कानून बमोजमि जफत गरिएको आखेटोपहार नेपाल सरकारले शैक्षिक वा अनुसन्धान संस्थालाई शैक्षिक वा अनुसन्धान प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न दनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सङ्कलन वा जफत गरिएको आखेटोपहार प्राकृतिक वज्जान सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनीको लागि राख्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन संरक्षण गर्न उपयोगी र आवश्यक नदेखिएका आखेटोपहार नेपाल सरकारले नष्ट गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि आखेटोपहार प्रयोग गर्न दनि वा नष्ट गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. आत्म सुरक्षाको लागि आवश्यक काम गर्न सकिने : (१) आफ्नो वा अरु कुनै व्यक्तिलाई घरेलुमा जनावरको बचावको लागि कुनै वन्यजन्तुको वास्तविक र तत्काल आक्रमणका वरिद्ध अन्य कुनै वकिल्प नभएमा हातहतियार प्रयोग गर्न वा अन्य कुनै उपाय गर्न सकिनेछ र त्यस्तो गर्दा कुनै वन्यजन्तु मर्न गएमा वा घाइते भएमा यस ऐन बमोजमि कसूर गरिएको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै वन्यजन्तु मर्न गएमा वा घाइते भएमा बाटोका म्याद बाहेक सो भए गरेको चौबीस घण्टाभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष सो कुराको सूचना दनि पर्छ । (३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू वपिरीत काम गरिहेको व्यक्तिको हकमा उपदफा (१) बमोजमिको सुविधा प्राप्त हुने छैन । २२. समिना चन्डिहरू बगिरन नपाइने : कुनै पन व्यक्तिले चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । राष्ट्रिय नकिज्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको समिना, बार, पर्खाल, चन्डिहरू वा सूचनाहरू नष्ट गर्न, बगिरन, कुरूप पार्न, हटाउन वा अन्यथा बाधा अड्चन गर्न हुँदैन । २३. नरीक्षण तथा खानतलासीको अधिकार : यो ऐन वरिद्ध कसैले कुनै काम गरेको भन्ने वशिवास हुने मनासबि कारण भएमा नजिले गरेको त्यस्तो कामको सबुत बुझ्नको नमित्ति वा नजिको गरिफ्तारीको नमित्ति आवश्यक भएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको अधिकारीबाट वारेन्ट प्राप्त गरी जुनसुकै समय त्यस्तो व्यक्तिको घर, जग्गा, जमनि र सबै प्रकारको सवारीमा प्रवेश गर्न र खानतलासी गर्न सक्नेछ । तर कुनै घर जग्गा, जमनि वा सवारीमा प्रवेश गरी खानतलासी गर्न पाउने वा कुनै कसूरदारलाई गरिफ्तार गर्न पाउने वारेन्ट प्राप्त गर्न केही समय लाग्ने भई सो समयभित्र कसूरदार भागी जाने वा कसूरको सबुत गायब गरिने सम्भावना देखिएमा त्यस कुराको लखिति अभिलेख खडा गरी तोकिएको अधिकारीले पन त्यस्तो घर, जग्गा, जमनि वा सवारी प्रवेश गर्न र खानतलासी गर्न सक्छ । स्पष्टीकरण : यस दफा अन्तर्गत बनि वारेन्ट प्रवेश र खानतलासी गर्दा दफा ३० मा तोकिएको दर्जा भन्दा मुनिको दर्जाको

अधिकारिले गर्न पाउने छैन । साथै त्यसरी बना । (नरिन्तरता) । वारेन्ट प्रवेश वा खानतलासी गर्दा कसूरदारको गरिफ्तारी वा सबूत बरामद नभएको अवस्थामा प्रवेश वा खानतलासी गर्ने अधिकारिले प्रवेश वा खानतलासीसित सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रवेश वा खानतलासी गरेको कुराको प्रमाणपत्र दनि पर्छ र त्यसरी प्रवेश वा खानतलासी गर्नु पर्ने कारण समेत खोली सो भए गरेको मतिलि पन्ध्र दनिभित्र तोकिएको अधिकारीलाई लिखित सूचना समेत दनि पर्छ ।

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । २४. गरिफ्तार गर्ने अधिकार : (१) यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारिले सोको कारण र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागि निविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निविदनबाट पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासबि देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारिले पक्राउ पूर्जा जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जा जारी गरिएको व्यक्तिलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नकिज्ज वा आरक्षका सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीले गरिफ्तार गरी प्रहरीले गरिफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूर गर्ने व्यक्तितत्काल पक्राउ नगरिएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा नजिले प्रमाण दसी वा सबूत नष्ट गर्ने मनासबि कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्तिलाई फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा फेला परेमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अधिकार प्राप्त अधिकारिले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूर्जा जारी गरी गरिफ्तार गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्तिसहित उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) र (४) बमोजिम गरिफ्तार गर्न लाग्दा वा गरिफ्तार गरिसकेपछि पिना छुटाई लैजान वा पक्रन नदिन कसूरदार वा नजिको मददतगार कसैले हुलहुज्जत गरी भागी जाने वा भगाई लैजाने अवस्था परेमा वा पक्रनेकै ज्यान जोखिम हुने सम्भावना देखिई हतियार नचलाई नहुने अवस्था पर्न आएमा भरसक घुँडादेखि भुन लाग्ने गरी सो पक्रन जाने कर्मचारीले गोली चलाउन सक्छ । सो बमोजिम गोली चलाउँदा कसूरदार वा उसको मददतगार मर्न गएमा बात लाग्ने छैन । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । २४क. म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोजिम गरिफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र कानूनी कारबाहीको नमित्तित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिफ्तार गरिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र तहककात पूरा नहुने भई नजिलाई थुनामा राखी तहककात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा तहककात गर्ने कर्मचारीले नजिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सो बमोजिम अनुमतिमागदा थुनामा परेको व्यक्तिको उपरको अभियोग, त्यसको आधार, नजिलाई थुनामै राखी तहककात गर्नु पर्ने कारण र नजिको बयान कागज भै सकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमतिमागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारिले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी तहककात सन्तोषजनक रुपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा तहककात भैरहेको देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा पैंतालीस दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

२५. पुरस्कार दिने : चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) गैँडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, धुवाँसे चितुवा, हउँ चितुवा वा गौरीगाई मारने वा घाइते पार्ने व्यक्तिको सुराक लगाई पक्राउ गराई दिने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म र उपरोक्त वन्यजन्तु बाहेक अन्य संरक्षित वन्यजन्तु मारने वा घाइते पार्ने व्यक्तिको सुराक लगाई पक्राउ गराई दिने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार दिन सकिनेछ । (२) गैरकानूनी तरिकाले कुनै आखेटोपहार राख्ने व्यक्तिको सुराक लगाई पक्राउ गराई दिने वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्रने व्यक्तिलाई सो आखेटोपहार बरामद भई ललाम बकिरी गरिएकोमा ललाम बकिरीबाट आएको मूल्यको पचास प्रतिशत वा वन्यजन्तु संरक्षणको दृष्टिकोणले आखेटोपहार ललाम बकिरी गर्न नहुने भएमा त्यस्तो आखेटोपहारको अवस्था, महत्व र परिमाण विचार गरी दश हजार रुपैयाँसम्म पुरस्कार दिन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको सुराक लगाई अभियुक्त पक्राउ गराई दिने व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँसम्म पुरस्कार दिन सकिनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । २५क. स्थानीय विकासको लागि खर्च गर्न सकिने : राष्ट्रिय नकिज्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको आमदानीको रकम मध्ये तीस देखि पचास प्रतिशतसम्म रकम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि खर्च गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २६. दण्ड सजाय : चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) गैरकानूनी तरिकाले गैँडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, धुवाँसे चितुवा, हउँ चितुवा वा गौरी गाई मारने, घाइते बनाउने, खरदि गर्ने, बकिरी गर्ने वा हस्तान्तरण गरी लाने दिने तथा गैँडाको खाग वा कस्तुरीको वीना, हउँ चितुवाको छाला तथा त्यस्तै अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । खरदि गर्ने, बकिरी गर्ने वा ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष देखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (१क) राष्ट्रिय नकिज्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रलाई कुनै कसिमिले अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने वा बकिरी गर्ने वा सोको प्राकृतिक बनावट वा सौन्दर्यमा कुनै कसिमिले हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने व्यक्तिलाई दश

वर्षसम्म कैद वा दशलाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) मा लेखिएका वन्यजन्तु बाहेक अन्य संरक्षित वन्यजन्तु मारने वा घाइते बनाउनेलाई पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा एक वर्ष देखि दश वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति ।

(३) राष्ट्रिय नकिुञ्ज, संनयिमति प्राकृतिक आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र अनुज्ञापत्र नलिई पंक्षी र माछा बाहेक अन्य वन्यजन्तु शिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाएमा बीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा छ महिना देखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । (४) संरक्षित पंक्षी शिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाएमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । बसि हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । (५) राष्ट्रिय नकिुञ्ज, संनयिमति प्राकृतिक आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र अनुज्ञापत्र नलिई संरक्षित पंक्षी बाहेक अन्य पंक्षी शिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाएमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा तीन महिनादेखि नौ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (५क) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अन्तर्गतको कसूर गर्नेलाई बीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यस्तो कसूर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोकसानी गरेको भए सो बापत हुने सजाय समेत हुनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (५ख) दफा ५ को खण्ड (ङ), (च) वा (छ) अन्तर्गतको कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछः- । (क) एक हजार रुपैयाँसम्मको वगिो भए वगिो बमोजमिजरबिना, । (ख) एक हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्मको वगिो भए वगिो बमोजमि जरबिना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै, । (ग) दश हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको वगिो भए वगिोको दोब्बर जरबिना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (५ग) कसैले यस ऐन अन्तर्गत इजाजत प्राप्त नगरी वन्यजन्तु पालन वा प्रजनन गरे गराएमा वा चडियाखाना सञ्चालन गरेमा छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (५घ) कसैले यस ऐन अनुसार कसूर हुने कुनै अपराधको उद्योग गरेमा त्यस्तो उद्योग गर्नेलाई संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधको उद्योग भए कसूरदारलाई भए सरह र अन्य वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधको उद्योग भए कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । (६) पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा (१), (२), (३), (४), (५), (५क), (५ख) र (५ग) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम विपरित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो कायम भएकोमा बगिोको दोब्बर जरबिना र एक वर्षसम्म कैद र बगिो कायम नभएको कसूरमा कसूरको मात्रा हेरी बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२७. मतियारलाई सजाय हुने : यो ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरिने कुनै अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जानी जानी मद्दत दिएमा त्यस्ता मद्दत गर्ने मतियारलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधी सजाय हुनेछ । तर गैडा, बाघ, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । कस्तुरी मृग र हात्तीसति सम्बन्धित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजाय सरह नै सजाय हुनेछ । २८. जफत गर्ने अधिकार : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरुको उल्लङ्घन गर्ने कसूरदार दोषी ठहरिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अपराधसति सम्बन्धित आखेटोपहार, हातहतियार, सवारीको साधन र अन्य वस्तुहरु जफत गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर बरामद भएको शिकारी कुकुरलाई मुद्दा कनिरा नहुँदै मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले मार्न सकिनेछ । २९. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ३०. मुद्दाको तहककित र डायरी : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको तहककित रेज्जर वा वन र वन्यजन्तु व्यवस्थासति सम्बन्धित सुबेदार दर्जासम्मका कर्मचारी वा कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले वा प्रहरीमा कम्तीमा नायव नरीक्षक दर्जासम्मको कर्मचारीले गर्नेछ र त्यस्तो तहककितको काम पूरा भएपछि राष्ट्रिय नकिुञ्ज कार्यालय वा आरक्ष कार्यालय वा वन्यजन्तु संरक्षण कार्यालय वा वन कार्यालय वा वन सम्बन्धी कार्य गर्ने अन्य कार्यालयको नामबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्दा सम्बन्धित अधिकृतले सरकारी वकिलसति राय सल्लाह लिन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । ३१. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) यस ऐनको दफा २६ को केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । उपदफा (१), (१क) र (२) अन्तर्गत कसूर हुने मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको अन्य मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि जिल्ला अदालत र तोकिएको अधिकारीले यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि भएको नरिणय उपर पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिनेछ र तोकिएको अधिकारीले गरेको नरिणय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । ३२. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी यस ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ । ३३. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । पाँचौँ

३३क. कार्यवधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कार्यवधि तथा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ३४. खारेजी र बचाउ : (१) जङ्गली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ लाई खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएको जत किरामा सोही बमोजमि र अरुमा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । अनुसूची-१ । (दफा १० सति सम्बन्धति) । संरक्षति वन्यजन्तुहरु । स्तनधारी जन्तु (म्यामलस) । आसामी रातो वाँदर — (मकाका आसाभेन्सीस) । सालक — (म्यानसि कर्सकि डाटा र म्यानसि पेन्टाडक्टाइला) । हसिपडि खरायो — (क्याप्रोलागस हसिपडिस) । सोस — (प्लाटानसिटा ग्यन्जेटकि) । ब्वाँसो — (क्यानसिलुपस) । हमिली रातो भालु — (असर्स अन्टस) । हाब्रे (रेड पाण्डा) — (आइलुरस फल्जेन्स) । लडिगसाङ — (प्राओनोडन पार्दकिलर) । हुँडार — (हाइना हाइना) । चरी बाघ (लेपर्ड क्याट) — (फेललि बेङ्गालेन्सिस) । लक्जि — (फेलसि लक्जि) । ध्वाँसे चतुवा — (नओफेलसि नेबुलोसा) । बाघ — (पानथेरा टाइग्रसि) । हडिँ चतुवा — (पानथेरा अन्सयि) । जङ्गली हात्ती — (इलेफस माक्समिस) । गैडा — (राइनोसोरिस युनकिर्नसि) । सानो जातको बँदेल — (सस सलमानस) । कस्तुरी मृग — (मस्चस मस्चफिरस) । बाहरसगि — (सरभस डुमासेली) । गोरवइसन — (वस गॉरस) । योक नाक — (वस ग्रन्थयिन्स) । अर्ना — (वुवालस वुवालसि) । नायन — (ओमसि आम्मन) । चरु — (पान्थोलपस हडसोनी) । कृष्णसार — (एन्टिलोप सर्नीकार्पा) । चौका — (टेटराकर्नकि क्वाडकिर्नसि) । पन्छी (एब्स) । कालो स्टर्क — (सीकोनयि नाइग्रा) । सेतोस्टर्क — (सकिोनयि सकिोनयि) । सारस — (ग्रस ग्रस) । चीर — (क्याट्रएसि वालचिई) । डाँफे — (लोफोफोरस इन्पजिनेस) । मोनाल — (ट्रागोनपान साटाइरा) । खर मुजूर — (थपोडोटसि बेङ्गालेन्सिस) । सानो खर मुजूर — (साइफओटाइड्स इन्डकि) । ठूलो धनेश — (बुसेरस वाइकफरिनस) । घस्रने जातका जन्तु (रेपटायल्स) । अजडिगर — (पाईथन स्पसिजि) । घडियाल गोही — (ग्याभियालसि ग्यन्जेटकि) । सुन गोहोरो — (भारानस फलामेसेन्स) । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । अनुसूची - २ ।